EvalTransilvania

Contract prestări servicii de EVALUARE GARANȚII BANCARE, Nr. **5004 ETC /31.08.2026**

Art.1 Părțile

Prezentul document a fost încheiat în 2 (două) exemplare, azi, **31.08.2026** între:

- **EVAL TRANSILVANIA CONSULTING SRL.** cu sediul în **Cluj-Napoca, Str. Petofi Sandor, nr. 22, ap. 1, jud. Cluj**, membru corporativ ANEVAR, înregistrată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. **J1992000265121**, având CUI/atribuit fiscal RO 243000, office@evaltransilvania.ro, cont RO05BTRLRONCRT0382239901, deschis la BANCA TRANSILVANIA., în calitate de **EXECUTANT.**
- **TANASA PETRU** cod numeric personal **1960604270028**, cu domiciliul **Jud. IS, Mun. Iasi, Str. Cetatuia, nr. 3, bl. 761, sc. A, et. 4, ap. 18,** identificat prin **CI** seria **IZ** nr. **006874** în calitate de **BENEFICIAR.**

Art.2 Obiectul Contractului

Raport evaluare bun imobil teren cu investitie in curs in **Jud. Iasi, Loc. Chicerea avand CF 69382, numar cadastral 69382** propus(ă) ca și (/existentă în) garanție bancară în favoarea **UniCredit Bank** (destinatarul unic al lucrării).

- Se urmăresc standardele specifice legate de evaluarea pentru ga rantare și cerințele finanțatorului (suplimentar, după caz); Valoarea estimată: ○ Valoare de piață;
  - ○ Alt tip decât valoarea de piață:……NU ESTE CAZUL
- Aspecte specifice legate de instrucțiuni ale beneficiarului și/sau destinatarului
  - ○ ……..NU ESTE CAZUL …….....
- Raportul de evaluare nu are ca obiect efectuarea de măsurători, expertizarea tehnică și structurală, inventariere și verificarea înregistrării bunurilor în contabilitate, analiza istoricului de dobândire, cuantificarea problemelor de mediu și/sau alte operațiuni care exced operațiunea de evaluare și a căror situația și stare actuală poate fi prezentată de proprietar prin documente și/sau informații înaintate evaluatorului.
- Forma convenită a raportului este tipizat si electronic.
- Raportul este proprietatea intelectuală a evaluatorului, putând fi fructificat, însă, de solicitant în scopul indicat și pentru destinatarii săi.
- Calculul necesarului de garanții și a valorii acceptate în garanție a bunurilor nu este obligația executantului, fiind exclusiv atribute interne ale destinatarului, valoarea estimată a garanției nefiind legată în nici un fel de bonitatea clientului sau de nivelul creditării.

Art.3 Termen predare

- Termenul de finalizare a lucrării este de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, respectiv de la data (cu condiția) asigurării nelimitate a inspecției și a punerii la dispoziție a tuturor documentelor solicitate anterior, în timpul inspecției sau după aceasta, respectiv a confirmării ipotezelor de evaluare de către destinatar și furnizării tuturor informațiilor necesare de către beneficiar.
- Raportul de evaluare va fi predat dupa agrearea tuturor ipotezelor si termenilor de referinta de catre finantator.

Art.4 Costul lucrării

- Tariful aferent prezentei lucrări este de **1500 RON + TVA**.
- Tariful s-a estimat în funcție de natura lucrării și volumul de muncă estimat, fără a avea legătură cu rezultatele și concluziile lucrării; Tariful nu are legătură cu valorile, opiniile sau alte aspecte ce se menționează în raport, legate de calitatea, riscul și valoarea garanției.
- Plata raportului nu este condiționată de acordarea creditului, sau de alte aspecte provenite din procesul de creditare.

Art.5 Plata serviciilor

- Beneficiarul se obligă să achite integral costul o data cu preluarea comenzii, inaintea culegerea informațiilor de piață, inspecția proprietății, analiza documentelor existente, pregătirea datelor pentru prelucrare și formare opiniei.

- Plata se va face exclusiv prin depunere/virament în contul executantului de la Banca Transilvania, IBAN nr. RO05BTRLRONCRT0382239901; Plata serviciilor de evaluare nu se poate face în numerar, iar la depunerea în cont se va face trimitere la numărul prezentului contract sau la numele solicitantului lucrării;
- Plata serviciilor de către beneficiar nu este condiționată în niciun fel de opiniile din raport, ci doar în condițiile în care destinatarul finanțator nu acceptă raportul, care nu este întocmit în conformitate cu cerințele sale.
- Neplata integrală și la termen a raportului îl face inutilizabil, evaluatorul neasumându-și nici un fel de responsabilitate, chiar dacă o opinie, un draft (sau o formă preliminară a raportului) a intrat în posesia clientului/destinatarului;

Art.6 Obligațiile Beneficiarului

- Să asigure inspecția nelimitată (juridic, fizic și temporal) și în bune condițiile (de securitate și protecție a muncii) necesare vizualizării și identificării activelor supuse evaluării (și, după caz, a vecinătăților acestora și a terțelor active care influențează valoarea garanției); În acest sens se va desemna pentru a însoți evaluatorul o persoană care cunoaște activele și poate prezenta informații relevante, actuale și complete despre acesta.
- Să permită efectuarea de fotografii sau înregistrări video aferente bunurilor evaluate, a celorlalte învecinate lor, a celor atașate lor și a celor care au influență asupra lor, atât din exteriorul proprietății cât și din interiorul acesteia și să consimtă transmiterea/cuprinderea acestora în raportul de evaluare și/sau punerea la dispoziția finanțatorului;
- Să pună la dispoziția evaluatorului toate datele (documentațiile, expertizele, constatările) complete, actuale și reale, necesare cu privire la situația tehnico-funcțională, urbanistică, economică, juridică, de mediu și fiscală a proprietății (documente a căror veridicitate și conținut beneficiarul și-o asumă integral);
- Să informeze evaluatorul despre toate aspectele legate de activele atașate funcțional bunurilor subiect, despre dependența funcțională, juridică și de tranzacționare a bunurilor evaluate de alte bunuri sau de terți proprietari; Să suplimenteze documentele solicitate de evaluator cu oricare altele care conțin informații importante în estimarea valorii, utilității bunurilor evaluate, a calității și a vandabilității garanției. Să informeze evaluatorul despre orice litigii, restricții, limitări/incertitudini legislative, urbanistice, juridice, tehnice, de mediu sau de altă natură cunoscute (care restrâng/limitează dreptul de proprietate deplin normal atașat bunurilor subiect sau vandabilitatea acestor bunuri); Să indice corect și complet dreptul de proprietate asupra activului evaluat, precum și caracteristicile tehnico funcționale ale acestuia, toate actualizate (sau certificate a fi actuale și valabile) la data de referință a evaluării;

Prin fructificarea raportului (opiniei și celorlalte date conținute în acesta) clientul/beneficiarul își însușește toate cele menționate de evaluator ca fiind declarate de (sau având ca sursă) clientul/beneficiarul.

- Să nu inducă în eroare evaluatorul cu privire la identificarea, caracteristicile și celelalte atribute ale bunurilor supuse evaluării;
- Să nu utilizeze lucrarea, sau părți ale sale, în alte scopuri decât cel în care a fost solicitată sau pentru destinatari nenominalizați în prezentul raport.
- Să nu difuzeze raportul în afara procedurii (aferente scopului destinat); Raportul poate fi scanat și utilizat în cadrul procedurii doar sub format de poză, scanare de imagine sau documente criptate fără alte variante (word, excel, pdf și altele asimilate) care dau posibilitatea terților să introducă și/sau extragă cuvinte, cifre, fotografii, paragrafe, șamd.

Art.7 Obligația Executantului-evaluator

- Să păstreze confidențialitatea datelor primite și a rezultatele obținute.
- Să informeze beneficiarul/destinatarul despre stadiul lucrării;
- Să prezinte destinatarului lucrarea în termenul stabilit, având în vedere și data primirii documentelor și a asigurării inspecției;
- Să răspundă solicitărilor destinatarul cu privire la completarea raportului și sau susținerea suplimentară a valorii, respectiv modificarea ipotezelor de evaluarea dacă acesta o cere;
- Să angreneze în cadrul colectivului de evaluatori personal care îndeplinește cerințele impuse de specializarea specifică a activelor;
- Să își asume responsabilitate raportului de evaluare numai pentru scopul solicitat și față de destinatarul raportului;
- Să dețină o poliță de asigurare profesională valabilă la zi;
- Să accepte ca raportul să fie verificat de către specialiștii destinatarului finanțator, în concordanță cu practicile în domeniu (SEV400);
- Să participe la un arbitraj cu un terț evaluator autorizat, dacă destinatarul o cere;
- Să înștiințeze destinatarul în cazul în care beneficiarul nu plătește raportul din diverse motive, inclusiv cele legate de neacceptarea valorii opinate.

Art.8 Răspunderea contractuală

- Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii, în cazul în care este comunicată în 48 de ore și dovedită în 5 zile.
- Neplata integrală și la termenul convenit a raportului îl face inutilizabil, evaluatorul neasumându-și niciun fel de responsabilitate față de beneficiar și/sau față de finanțator/destinatar sau alte persoane indicate de aceștia, in nicio circumstanță;
- Neplata integrală a raportului, din motive de ”neacceptare a valorii” (ca fiind în opinia beneficiarului ”sub cotațiile juste”, sau din motivul ”neagreării unor aspecte menționate în raport”, nu poate fi invocată de beneficiar decât dacă finanțatorul (destinatarul unic) consimte și el acest lucru comunicând în scris executantului motivele neacceptării raportului). În cazul în care beneficiarul invocă o presupusă subevaluare a bunurilor aceasta trebuie dovedită printr-un raport al unui terț evaluator agreat de finanțator care (întocmit fiind în baza acelorași termeni de referință a evaluării) să aibă un plus de valoare de cel puțin 20% din valoare. Executantul poate apela la arbitraj (incluzând raportul său și cel al terțului) pentru a se stabili dacă cotația corectă a fost cum mai mult de 20% sub cea inițial exprimată de executant și înaintată/propusă finanțatorului); Dacă în urma arbitrajului diferența este de peste 20% și valoarea terțului agreat este acceptată de finanțator, evaluatorul își asumă returnarea integrală a sumelor plătite către solicitant, concomitent cu retragerea imediată a lucrării de la finanțator, fără nici un fel de responsabilități ale părților.
- Neagrearea valorii de către solicitant, fără acceptul unei reevaluări a unui terț evaluator agreat și, ulterior, a unui arbitraj (în condițiile de mai sus) nu sunt motive de neachitare a raportului de evaluare;
- Atât clientul, cât și instituția de credit se obligă să nu încalce independența evaluatorului prin impunerea unui rezultat al evaluării prestabilit sau în alt mod, și/sau condiționarea de plată a raportului;
- Renunțarea la raport din partea beneficiarului conduce la pierderea sumelor plătite, proporțional cu efortul depus de evaluator dar nu mai puțin de cuantumul menționat al tranșei 1 (de 50%).
- Neacordarea creditului sau neacceptarea activelor în garanție de către destinatar nu sunt motive de neachitare a raportului de evaluare;
- Executantul este pasibil de despăgubiri față de beneficiar în cazul în care o hotărâre judecătorească rămasă definitivă învinovățește executantul de neglijență sau erori intenționate. Despăgubirile de care se poate face pasibil executantul nu pot fi mai mari decât suma încasată (partea plătită din tariful stabilit pentru lucrare) din care se scad cheltuielile de inspecție, de deplasare și altele de preluare a temei de evaluare.
- Eventuale contestații cu privire la raportul de evaluare vor fi depuse în cel mult 24 de ore de la depunerea raportului spre finanțator și vor fi trimise pe adresa office@evaltransilvania.ro și pe cea a finanțatorului. Ele vor fi avute în vedere de executant în concordanță cu standardele de evaluare și cerințele specifice ale finanțatorului pentru speța aferentă din lucrarea de evaluare.

Art.9 Recepția lucrării

- Depunerea lucrării către finanțator/destinatarul unic și acceptarea de către acesta constituie dovada predării lucrării și înlocuiește „Procesul verbal de recepție” (dacă acesta nu există), fiind considerată îndeplinirea integrală a obligațiilor executantului/evaluatorului.

Acest contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte

EXECUTANT, BENEFICIAR,

TANASA PETRU

S.C. ”Eval Transilvania Consulting” S.R.L.
Membru corporativ ANEVAR



Monica Vuscan

Alte mențiuni

Declar ca am fost informat/ă cu privire la dispozițiile Regulamentului 2016/679/UE care a intrat în vigoare în toate statele Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, referitoare la identitatea operatorului, respectiv **SC EVAL TRANSILVANIA CONSULTING SRL.** Aceasta are obligația de a administra datele personale pe care le furnizez în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

În acest sens îmi exprim acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal înscrise în prezenta cerere și în raportul de evaluare.

Menționez că în exprimarea consimțământului nu am fost influențat sau constrâns, sens în care îmi exprim acordul liber și în cunoștință de cauză.

Data Semnătura